2 담배소비세 납세담보 제도 개편(영§71)

1 개정 개요

개정 전	개정 후
□ 제조자·수입판매업자에 대한 납세담보금액 조례 감면(영§71)	□ 납세담보금액 감면 규정 법령 상향 및 감면을 면제로 규정(영§71)
① (담보금액) - 제조자 : 반출담배에 대한 산출세액 합계 - 旣납부세액 - 수입판매업자 : 수입신고담배에 대한 산출세액 합계 - 旣납부세액	① (현행과 같음)
② (수입판매업자 통관절차) - ❶주사무소 소재지 관할 시장·군수에게 납세담보 제공 → ❷관할 시장·군수는 납세담보확인서 발행 → ❸세관장에게 제출 → ❹세관장은 담보물량 범위에서 통관 허용	② (현행과 같음)
③ (감면) - 일정 요건* 충족되는 경우 조례**에 따라 담보금액 감면 * 담배 반출일부터 3년간 담배소비세 체납 및 고의 회피사실 無 ** (서울시 조례) 납세담보 50% 감면	③ (면제) - 일정 요건* 충족시 납세담보금액을 전액 면제하도록 시행령 개정 * 담배 반출일부터 3년간 담배소비세 체납 및 고의 회피사실 無

□ 개정 내용

○ 자치단체별 **탄력적 운영**을 위해 조례로 위임하였으나, 조례 감면 지자체는 서울시 1곳 뿐으로서, **조례의 실효성이 떨어짐**

* 현행 수입판매업자 461개 업체 중 458개는 담보제공 없이 담배소비세를 미리 납부하고 반출(법 §64④), 나머지 3개 업체(1개는 50% 조례 감면)는 납세담보 제공 中

○ **유사한 성격의 지방세**(주행분 자동차세) 및 담배에 붙는 다른 **제세부담금**(개별소비세, 관·부가세, 건강부담금)과의 **운영 불일치**로 납세자 혼란 우려

⇒ **일정 요건을 갖춘 업체**에 대해서는 **모두 동일하게 납세담보 면제**

□ 적용 요령

○ 개정 규정은 2026년 1월 1일 이후 최초로 담배를 제조장 또는 보세구역으로부터 반출하거나 국내로 반입하는 경우부터 적용

▌지방세법 시행령 부칙

제1조(시행일) 이 영은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

제9조(담배소비세 납세담보금액 면제에 관한 적용례) 제71조제3항 및 제4항의 개정 규정은 이 영 시행 이후 최초로 담배를 제조장 또는 보세구역으로부터 반출하거나 국내로 반입하는 경우부터 적용한다.

2 개정 조문

개정 전	개정 후
제71조(납세 담보) ① (생 략) ② 수입판매업자가 수입한 담배를 통관할 때에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 주사무소 소재지 관할 시장·군수가 발행한 납세담보확인서 또는 납부영수증을 통관지 세관장에게 제출하여야 하며, 세관장은 납세담보확인서에 적힌 담보물량 또는 납부영수증에 적힌 반출물량의 범위에서 통관을 허용하여야 한다. 다만, 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정	제71조(납세 담보) ① (현행과 같음) ② ----------발급한 납세담보제공확인서---------- 납세담보제공확인서에 ----------. ----------

개정 전	개정 후
정보의 공동이용을 통하여 제출서류에 대한 정보를 확인할 수 있는 경우에는 그 확인으로 서류제출을 갈음할 수 있다.	----------.
③ 제조자 또는 수입판매업자의 주사무소 소재지를 관할하는 지방자치단체의 장은 제1항에도 불구하고 담배를 제조장 또는 보세구역에서 반출한 날부터 3년간 담배소비세를 체납하거나 고의로 회피한 사실이 없는 제조자 또는 담배수입업자에 대하여 조례로 정하는 바에 따라 납세담보금액을 감면할 수 있다.	③ ---------- 반출한 날 이전 3년간 해당 사업을 영위하고 ---------- 납세담보금액을 면제한다.
<신 설>	④ 제3항에 따라 납세담보금액을 면제받은 수입판매업자가 수입한 담배를 통관할 때에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 주사무소 소재지를 관할하는 지방자치단체의 장이 발급한 납세담보면제확인서를 통관지 세관장에게 제출하여야 하며, 세관장은 납세담보면제확인서에 적힌 반출물량의 범위에서 통관을 허용하여야 한다. 다만, 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을

개정 전	개정 후
	통하여 제출서류에 대한 정보를 확인할 수 있는 경우에는 그 확인으로 서류제출을 갈음할 수 있다.